

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 849/2537 อัยการ กรมอัยการ
นาย สม ชาย หรือ เกรียงไกรวุฒิ มงคล
เจริญหรือวัฒชิรานนท์

โจทก์

ຈຳເລຍ

ป.อ. มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 43, มาตรา 195

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาเรียงกระทรวงลงโทษจำเลยทุกกระทรวงความผิดให้จำคุกรวม 96 ปี แต่เมื่อโทษจำคุกในแต่ละกระทรวงความผิดที่วางมานั้นมีกำหนดไม่เกิน 2 ปี คดีจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ศาลจะใช้ดุลพินิจรอการลงโทษไว้ได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343 และให้คืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหาย 48 คน เป็นเงิน 1,910,500 บาท เมื่อความปรากฏในสำนวนต่อศาลอุทธรณ์ว่าระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้เสียหายจำนวน 43 คนได้รับการชดใช้จากจำเลยบางส่วนแล้วและไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลยในทางแพ่งอีกต่อไป และระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยก็ได้ชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายอีก 4 คนเป็นที่พอใจแล้วคงเหลือเพียงผู้เสียหายรายที่ 20 เท่านั้น ดังนั้นแม้จำเลยจะไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหายทั้งหมดรวม 48 คน ก็ตามแต่เมื่อความรับผิดชอบในทางแพ่งของจำเลยเป็นอันระงับไปแล้วการที่จะยังให้จำเลยต้องรับผิดชอบซ้ำซ้อนอีกจึงหาเป็นการชอบและเป็นธรรมไม่ ปัญหาข้อนี้จึงเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน ศาลอุทธรณ์จึงหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองแล้วพิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน
แก่ผู้เสียหายที่ 20 เพียงรายเดียวได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยกับพวกร่วมกันจัดหางานให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนายสุเวช เมธาวงศ์กับพวก รวม 48 คน ผู้เสียหายตามบัญชีผู้เสียหายท้ายฟ้องซึ่งเป็นคนหางานเพื่อไปทำงานให้แก่นายจ้างในประเทศฝรั่งเศส โดยเรียกและรับค่าบริการจากคนหางานและผู้เสียหายดังกล่าว จำเลยกับพวกไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางตามกฎหมายและจำเลยกับพวกดังกล่าวมีเจตนาทุจริตร่วมกันหลอกลวงประชาชนทั่วไปด้วยการออกชักชวนและแพร่ข่าวแก่ประชาชนรวมทั้งนายสุเวช เมธาวงศ์กับพวก รวม 48 คน ผู้เสียหายดังกล่าวข้างต้นหลายท้องที่ ต่างตำบลอำเภอและจังหวัด ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จและปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งโดยร่วมกันแอบอ้างและใช้ชื่อบริษัทแอร์ ซีดี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด ว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางให้เป็นผู้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศสามารถจัดหางานและส่งประชาชนและผู้เสียหายไปทำงานให้แก่ นายจ้างยังประเทศฝรั่งเศสในตำแหน่งขับรถ ช่างไม้ ช่างปูนช่างไฟฟ้าและอื่น ๆ ได้ โดยต้องเสียค่าบริการสมัครงานและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยกับพวกตามที่ได้กำหนดไว้ แล้วจำเลยกับพวกจะส่งประชาชนและผู้เสียหายไปทำงานยังประเทศฝรั่งเศสตามตำแหน่งและได้รับค่าจ้างตอบแทนจากนายจ้างตามจำนวนที่ตกลงไว้ อันเป็นความเท็จความจริงแล้วจำเลยกับพวกแอบอ้างและใช้ชื่อบริษัทแอร์ ซีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายขึ้นเป็น

สำนักงานจัดหางาน และโดยจำเลยกับพวกไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนจัดหางานกลางให้เป็นผู้จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศแต่ประการใดทั้งจำเลยกับพวกก็รู้ว่าไม่สามารถจะจัดส่งผู้เสียหายและประชาชนไปทำงานยังต่างประเทศดังที่ได้บอกกล่าวไว้แต่ประการใดเป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปและผู้เสียหายหลงเชื่อว่าเป็นความจริงจึงได้สมัครงานกับจำเลยกับพวกเพื่อไปทำงานยังประเทศฝรั่งเศสและมอบเงินค่าบริการสมัครงานและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้จำเลยกับพวกไปเป็นจำนวนเงิน 1,910,500 บาท ปรากฏรายละเอียดจำนวนเงินที่ผู้เสียหายแต่ละคนมอบให้จำเลยกับพวกไปตามบัญชีรายชื่อผู้เสียหาย จำนวนเงินและวันที่จำเลยกับพวกรับเงินไปตามบัญชีท้ายฟ้องและจำเลยกับพวกได้รับเงินจำนวนรวม 1,910,500 บาทของผู้เสียหายดังกล่าวไป และนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยทุจริตขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 343, 91, 83 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30, 82 และให้คืนหรือใช้เงิน 1,910,500 บาทให้แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 วรรคแรก, 91 รวม 48 กระทั่ง ลงโทษจำคุกกระทั่งละ 4 ปี ปรับกระทั่งละ 4,000 บาท รวมจำคุก 192 ปี ปรับ 192,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทั่งละ 2 ปี และปรับกระทั่งละ 2,000 บาท รวมจำคุก 96 ปี ปรับ 96,000 บาทไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยต้องโทษมาก่อน และได้ชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายไปเกือบทั้งหมดแล้วทั้งจำเลยมีงานทำเป็นหลักแหล่ง เพื่อให้จำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปีกับให้จำเลยคืนหรือใช้เงิน 1,910,500 บาท แก่ผู้เสียหายที่ยังไม่ได้คืน ส่วนข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่นายสว่าง ผดุงศิลป์ ไพโรจน์ ผู้เสียหายที่ 20 จำนวน 35,000 บาทนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่า จำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 วรรคแรกรวม 48 กระทั่ง ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยกระทั่งละ 4 ปีปรับกระทั่งละ 4,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาของศาล ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยกระทั่งละ 2 ปีปรับกระทั่งละ 2,000 บาท จำเลยได้รับเงินจากผู้เสียหาย 48 คนรวมเป็นเงิน 1,910,500 บาท จำเลยได้ชดใช้เงินให้ผู้เสียหายแล้ว 47 ราย คงเหลือแก่นายสว่าง ผดุงศิลป์ ไพโรจน์ ผู้เสียหายที่ 20 อีกผู้เดียวยังไม่ได้รับเงินคืนเป็นจำนวน 35,000 บาท จึงให้จำเลยคืนเงินแก่นายสว่าง จำนวน 35,000 บาท

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาประการแรกว่าควรลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอการลงโทษตามที่โจทก์ฎีกาหรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยจะฉ้อโกงประชาชนโดยกล่าวเท็จแก่ประชาชนทั่วไปหลายท้องที่จนผู้เสียหายถึง 48 คนหลงเชื่อ และได้รับเงินจากผู้เสียหายจำนวนถึง 1,910,500 บาท ก็ตาม แต่จำเลยก็ได้พยายามบรรเทาผลร้ายในการกระทำของจำเลยโดยชดใช้ค่าเสียหายแล้วจำนวน 47 คน ยังคงมิได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายสว่างผู้เสียหายที่ 20 อีกเพียงคนเดียวเป็นเงิน 35,000 บาท แสดงว่าจำเลยมีความหวั่นเกรงต่อโทษที่จำเลยจะต้องรับคงเช็ดหลาบพอสมควร จำเลยไม่เคยต้องโทษมาก่อนสมควรให้อโอกาสแก่จำเลยได้กลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไปโดยรอ

การลงโทษจำเลยไว้ก่อนศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจเหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว ส่วนที่โจทก์ฎีกาด้วยว่า คดีนี้เมื่อเรียงกระทงลงโทษทุกกระทงความผิดแล้วโทษจำคุกมีถึง 96 ปี การรอการลงโทษจึงไม่ชอบด้วยความมุ่งหมายแห่งกฎหมายนั้น ศาลฎีกาก็เห็นว่า เมื่อโทษจำคุกในแต่ละกระทงความผิดที่ศาลชั้นต้นวางมานั้นมีกำหนดไม่เกิน 2 ปี คดีจึงอยู่ในเกณฑ์ที่ศาลจะใช้ดุลพินิจรอการลงโทษได้ ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาประการหลังว่า การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหายที่ 20 เพียงรายเดียวนั้น เป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาหรือไม่ เห็นว่า เมื่อความปรากฏในสำนวนต่อศาลอุทธรณ์ว่า ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น ผู้เสียหายจำนวน 43 คน ได้รับการชดใช้จากจำเลยบางส่วนแล้วและไม่ติดใจดำเนินคดีแก่จำเลยในทางแพ่งอีกต่อไป และระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์จำเลยก็ได้ชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายอีก 4 คน เป็นที่พอใจแล้วคงเหลือเพียงผู้เสียหายรายที่ 20 เท่านั้น ดังนั้น แม้จำเลยจะไม่ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่พิพากษาให้จำเลยคืนหรือใช้เงินแก่ผู้เสียหายทั้งหมดรวม 48 คน ก็ตาม แต่เมื่อความรับผิดชอบทางแพ่งของจำเลยเป็นอันระงับไปแล้วเช่นนี้ การที่จะยังให้จำเลยต้องรับผิดชอบอีกจึงหาเป็นการชอบและเป็นธรรมไม่ ปัญหาข้อนี้จึงเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์หยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองโดยเหตุที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแล้วพิพากษาให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายที่ 20 เพียงรายเดียวเท่านั้น จึงชอบด้วยวิธีพิจารณาแล้ว"

พิพากษายืน

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รามชากร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ